

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5345/2545

นาง บุหงา ตีรณพันธ์
พลตำรวจโท สุริยะหรือชัยยุทธ โมรา
นนท์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 172, มาตรา 174

โจทก์และจำเลยรู้จักกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดย พ. สามิโจทก์เคยเป็นผู้ได้ บังคับบัญชาของจำเลยมาก่อน และก่อนเกิดเหตุคดีนี้จำเลยและ ว. ซึ่งเป็นภริยา จำเลยได้ตกลงซื้อกิจการท่าทรายจากบริษัท ส. โดยมี ฉ. กรรมการผู้มีอำนาจใน ราคา 16,000,000 บาท โดยจำเลยและ ว. วางมัดจำไว้ 500,000 บาท ที่เหลือจำเลย และว. สั่งจ่ายเช็คจำนวน 14 ฉบับให้แก่ ส. เพื่อชำระหนี้ ต่อมาเช็คฉบับเดือน ตุลาคม 2538 ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ฉ. จึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน สอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยและ ว. โดยมอบอำนาจให้โจทก์ซึ่งเป็นพี่สาวเป็นผู้ ชี้ตัวและดำเนินคดีแก่จำเลยและ ว. ดังนั้น การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานตำรวจไป จับกุมจำเลยและ ว. เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ในที่เกิดเหตุเกี่ยวกับความผิดตามพระ ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ซึ่งมีการร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบ แล้ว จึงสามารถทำได้ตามกฎหมายและขณะที่โจทก์เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่ง จำเลยใช้เป็นที่พักการและที่อยู่อาศัยเพื่อชี้ตัวจำเลยและ ว. ให้เจ้าพนักงานตำรวจ จับกุม จำเลยก็มีได้ห้ามโจทก์ไม่ให้เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์และมีได้ขับไล่โจทก์ให้ ออกไปจากตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว นอกจากนี้ก่อนที่พันตำรวจตรี ส. จะรับแจ้ง ความจากจำเลย พันตำรวจตรี ส. ได้ชี้แจงให้จำเลยทราบแล้วว่าโจทก์ไม่มีเจตนา

บุกรุกเพราะโจทก์ไปกับเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งกระทำการตามหน้าที่แต่จำเลยไม่ยอม
จะขอแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ให้ได้ ข้อความที่จำเลยแจ้งแก่พนักงาน
สอบสวนเป็นการยืนยันว่าโจทก์เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ของจำเลยและ ว. โดยไม่มี
สิทธิและไม่มีเหตุอันสมควรเป็นความผิดทางอาญาด้านบุกรุกซึ่งไม่เป็นความจริงและ
ข้อความที่แจ้งนี้หาใช่เป็นเพียงความคิดเห็นหรือความเข้าใจของจำเลยโดยสุจริตไม่
จำเลยจึงมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 173,
174, 310 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลเฉพาะข้อหาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 172, 173 และ 174 ให้ประทับฟ้องในข้อหาดังกล่าวส่วน
ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคหนึ่ง ให้ยกฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
174 วรรคสอง (ที่ถูkmตรา 172 ประกอบด้วยมาตรา 174 วรรคสอง) จำคุก 1 ปี
ปรับ 8,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีความผิดตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า โจทก์และจำเลยรู้จักกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยพันตำรวจโทหม่อมหลวงพิศิษฐ์ วัชรวิงศ์ สามิโจทก์ เคยเป็นผู้ไต่บังคับบัญชาของจำเลยมาก่อน และก่อนเกิดเหตุคดีนี้จำเลยและนางสาววราพรทอมแพ่งพันธ์ ซึ่งเป็นภริยาจำเลยได้ตกลงซื้อกิจการท่าทรายจากบริษัทสุมะโน แชนด์โปรดัคส์ จำกัด โดยมีนายเฉลิมพล ตีรณพันธ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในราคา 16,000,000 บาท โดยจำเลยและนางสาววราพรวางมัดจำไว้ 500,000 บาท ที่เหลือจำเลยและนางสาววราพรส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลืองจำนวน 14 ฉบับให้แก่บริษัทฯ เพื่อชำระหนี้ ต่อมาเช็คฉบับเดือนตุลาคม 2538 ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน นายเฉลิมพลจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยและนางสาววราพร โดยมอบอำนาจให้โจทก์ซึ่งเป็นพี่สาวเป็นผู้ชี้ตัวและดำเนินคดีแก่จำเลยและนางสาววราพร ดังนั้น การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมจำเลยและนางสาววราพรเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ในที่เกิดเหตุเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งมีการร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้ว จึงสามารถทำได้ตามกฎหมายและขณะที่โจทก์เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจำเลยใช้เป็นที่พักการและที่อยู่อาศัยเพื่อชี้ตัวจำเลยและนางสาววราพรให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุม จำเลยก็มีได้ห้ามโจทก์ไม่ให้เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ และได้ขับไล่โจทก์ให้ออกไปจากตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว นอกจากนี้ ก่อนที่พันตำรวจตรีเสนาะ วรวงศ์สุจิริต จะรับแจ้งความจากจำเลยพันตำรวจตรีเสนาะได้ชี้แจงให้จำเลยทราบแล้วว่า โจทก์ไม่มีเจตนาบุกรุกเพราะโจทก์ไปกับเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งกระทำการตามหน้าที่ แต่จำเลยไม่ยอมจะขอแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ให้ได้ ข้อความที่จำเลยแจ้งแก่พนักงานสอบสวนเป็นการยืนยันว่าโจทก์เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ของจำเลยและนางสาววราพรโดยไม่มีสิทธิและไม่มีเหตุอัน

สมควรเป็นความผิดทางอาญาฐานบุกรุกซึ่งไม่เป็นความจริง และข้อความที่แจ้งนี้หา
ใช้เป็นเพียงความคิดเห็นหรือความเข้าใจของจำเลยโดยสุจริตไม่ จำเลยจึงมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาว่าไม่มี
ความผิด "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-จำรูญ แสนภักดี-วสันต์ ตริสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ